

1010241-02.2021.8.26.0577

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Elaine Cristina Pazzini Cavalcante

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... a pecha de suspeito da prática de roubo. Com tal conduta, a ré ofendeu a honra e a imagem do autor. Ainda que se tratasse de grupo fechado, privado, foi o autor exposto pela ré a situação humilhante perante terceiros. Diante disso, reconheço que o autor experimentou transtorno que extrapolou o limite do mero dissabor cotidiano. A conduta da ré causou-lhe intenso constrangimento e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1010241-02.2021.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010241-02.2021.8.26.0577

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Daniel Pereira dos Reis Hermes

Requerido:

Noemi Siqueira Moreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pazzini Cavalcante

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95).

Fundamento e decido.

Com a implantação dos Juizados Especiais, por meio da Lei 9.099/95, foi criado verdadeiro microssistema processual, orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e busca da conciliação. Em sendo assim, considerando o princípio da especialidade, o Código de Processo Civil somente se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão, ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95 (Enunciado 66 do FOJESP). E mais: não se

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do artigo 489 do Código de Processo Civil, diante da expressa previsão contida no artigo 38, caput da Lei 9.099/95 (Enunciado 67 do FOJESP).

O processo comporta julgamento antecipado, pois desnecessária a produção de provas em audiência. Anoto que ao Estado-Juiz incumbe o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando esteja convencido de que eventual dilação probatória é desnecessária ou procrastinatória.

Considerando que a ré não exerce atividade laborativa remuneração, qualificou-se como do lar, defiro-lhe a gratuidade processual. Anote-se.

É incontroverso que a ré divulgou, em grupo de WhatsApp, o vídeo descrito na exordial, atribuindo-lhe a pecha de suspeito da prática de roubo. Com tal conduta, a ré ofendeu a honra e a imagem do autor. Ainda que se tratasse de grupo fechado, privado, foi o autor exposto pela ré a situação humilhante perante terceiros. Diante disso, reconheço que o autor experimentou transtorno que extrapolou o limite do mero dissabor cotidiano. A conduta da ré causou-lhe intenso constrangimento e sofrimento, com ofensa à sua dignidade. Houve abuso no exercício da liberdade de expressão. Merece, portanto, guarida o pedido de reparação moral.

Liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento não podem se sobrepor à intimidade, vida privada, honra e imagem. Existindo manifesto abuso de direito e afronta à dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, conforme o artigo 1º, III da Constituição Federal, o direito de livre manifestação do pensamento (CF, art. 5º, IV) e a liberdade de expressão (CF, art. 5º, IX) cedem espaço ao direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas.

Não havendo regras objetivas para a fixação da indenização por dano moral, cabe ao julgador a árdua tarefa de arbitrá-la, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente a situação econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida, sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, de desestímulo ao causador do dano.

Com efeito, a fixação do valor do dano moral deve levar em conta não só a função de ressarcimento da indenização, mas também de desestímulo de reiteração da conduta ilícita. “Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1997, pág. 62). Na função punitiva ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, págs. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, págs. 186/190). Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor da reparação” (RJE 33/150-153 – Relator: Juiz Francisco Loureiro).

O montante da indenização não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiado e a ruína do causador do dano.

Diante desse cenário, sem perder de vista a precária situação econômica da ré, que postulou, inclusive, a gratuidade processual, deferida, fixo o valor da indenização em R\$ 1.500,00, quantia que bem atende à finalidade da reparação na hipótese em análise, pois proporciona ao ofendido satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, na causadora do mal, impacto bastante para dissuadi-la de igual e novo atentado.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição

inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R\$ 1.500,00, a título de reparação moral, com atualização monetária a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e com acréscimo de juros de mora simples de 1% ao mês, contados da citação. Neste grau de jurisdição, sem condenação nas despesas de sucumbência (art. 54 da Lei 9.099/95).

Eventual recurso deverá ser interposto, por meio de advogado, no prazo de dez dias contados da ciência da presente decisão (art. 42 da Lei 9.099/95); e, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas de preparo, em guia própria, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608, de 29.12.2003, com as alterações feitas pela Lei Estadual nº 15.855/2015, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95): o valor do preparo corresponde a 1% da causa (com recolhimento mínimo equivalente a 5 UFESP'S), acrescido de 4% sobre o valor da condenação (também com recolhimento mínimo equivalente a 5 UFESP'S); à falta de condenação, recolhimento mínimo de 5% sobre o valor da causa (recolhimento mínimo de 10 UFESP'S).

Conforme o Enunciado 70 do F0JESP, “a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC 2015, aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento”. Com o trânsito em julgado, deverá a parte-autora, se já não o fez, requerer expressamente o cumprimento da sentença, após o que será a parte contrária intimada para pagamento, no prazo de quinze dias, que superado implicará multa de dez por cento (art. 523, §1º, primeira parte do CPC). Se não houver requerimento de cumprimento da sentença, os autos serão remetidos ao arquivo.

Publique-se, observando-se, em relação ao registro, o disposto no Provimento CG 27/2016. Intimem-se.

São José dos Campos, 16 de dezembro de 2022.

ELAINE CRISTINA PAZZINI CAVALCANTE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA